

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

1. Introdução

Vamos dar continuidade, tratando agora sobre a estrutura organizacional que sustenta o funcionamento do país. Nesta aula, nosso foco será entender como o poder é distribuído e controlado, abordando as **Formas de Estado e de Governo**, os **Sistemas de Governo**, a **Separação de Poderes** e o mecanismo de **Freios e Contrapesos**.

1.1. Forma de Estado

Quando falamos **Forma de Estado**, estamos tratando sobre **o modo como o poder político está territorialmente distribuído**, ou seja, como aquele país disciplina a **organização dos poderes**. E onde está isso? **Na Constituição**. É a partir da análise da Constituição que vamos compreender como foi definida, naquela nação, a forma de Estado.

A partir disso, teremos duas Formas de Estado: **Estado unitário** ou **Estado composto**.

1.1.1. Estado Unitário vs. Estado Composto

- **Estado Unitário**: É aquele em que o poder é **centralizado em uma única esfera**. Todo o poder político irradia de um único centro.

Exemplo Histórico: O Brasil Império. Embora dividido em Capitanias Hereditárias, elas não possuíam autonomia; as decisões finais eram concentradas na figura do Imperador.

- **Estado Composto**: É aquele que adota a **descentralização do poder em mais de uma esfera** (União, Estados, DF, Municípios). É o modelo adotado pelo Brasil atualmente.

A partir de agora, aprofundaremos no estudo do Estado Composto, justamente o modelo vigente em nossa nação.

1.1.2. O Estado Composto

Veremos no tópico a seguir que o Brasil é uma **Federação**, o que significa que o poder é repartido entre **entes autônomos**. O Art. 18 da CF/88 estabelece exatamente *quais são* estes entes autônomos, determinando, assim, a nossa organização político-administrativa. Vejamos:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos**, nos termos desta Constituição.

Baseado na teoria da tripartição dos poderes, temos três funções distintas, exercidas por órgãos independentes e harmônicos entre si: o **Executivo** (com a função de administrar), o **Legislativo** (com a função de legislar/produzir leis) e o **Judiciário** (com a função de julgar conflitos).

O nosso constituinte optou por descentralizar essas funções entre os entes federativos, mas é preciso ter atenção à forma como cada um se organiza:

A estrutura dos Poderes nos entes:

- **Poder Executivo:** Na União, é exercido pela Presidência da República; nos Estados e no DF, pelas Governadorias; e nos Municípios, pelas Prefeituras.
- **Poder Legislativo:** Na União, é bicameral, exercido pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal). Nos Estados, temos as Assembleias Legislativas; no DF, a Câmara Legislativa; e nos Municípios, as Câmaras Municipais (Vereadores).

- **Poder Judiciário: Aqui reside o maior cuidado.** A Constituição deu autonomia de organização judiciária para a **União** (STF, STJ, Tribunais Superiores, TRFs e Juízes Federais) e para os **Estados** (Tribunais de Justiça e Juízes de Direito).

Todavia, o Distrito Federal e os Municípios possuem algumas peculiaridades no que tange ao Poder Judiciário. Vejamos:

1. **Distrito Federal:** Existe uma estrutura judiciária própria (TJDFT e Juízes de Direito), mas, conforme o Art. 21, XIII da CF/88, compete à União organizar e manter esse Judiciário. Ou seja: os órgãos são do DF, mas quem paga a conta e organiza é a União.
2. **Municípios:** **NÃO** possuem autonomia de organização judiciária. Ao contrário do Executivo e do Legislativo, o Judiciário não se descentralizou até os Municípios. Não existe "Juiz Municipal" ou "Tribunal de Justiça Municipal". Se você fizer concurso para Juiz na Bahia, você é um Juiz do Estado lotado em uma comarca municipal.



Fique ligado!

É importante reforçar isso: **o município brasileiro não possui autonomia para organizar um Poder Judiciário próprio**, pois quem atua em seu território é a estrutura judicial do respectivo estado-membro.

Este é um ponto recorrente em provas de concurso, que frequentemente tentam induzir o candidato ao erro afirmando que a descentralização dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) se estende de forma idêntica a todos os entes federativos dotados de autonomia.

Essa assertiva está incorreta, justamente porque **a Constituição Federal não concedeu aos municípios a capacidade de autoadministração e auto-organização no que tange à função jurisdicional.**

Ilustrando, abaixo, a teoria acima exposta:



1.1.3. Federação x Confederação

A **Federação** baseia-se em um **pacto indissolúvel**. No caso brasileiro, o Artigo 1º afirma que a República é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela **união indissolúvel** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)

Resta claro, portanto, a partir deste dispositivo legal, que nós somos uma federação e que a federação existe uma união ou um pacto que é considerado indissolúvel entre os estados, os municípios e o Distrito Federal.



Tome nota!

Observe que, no Artigo 1º, a palavra "união" aparece com letra minúscula. Isso ocorre porque o texto **não está se referindo à União** (ente federativo), mas sim **ao ato de se unir**, ao pacto político. *Quem faz parte do pacto indissolúvel?* Apenas os **Estados, o Distrito Federal e os Municípios**.

Portanto, se na sua prova constar que a União (ente) faz parte do pacto indissolúvel, o item está errado. Juridicamente, o pacto liga as partes que abrem mão de sua soberania para formar o todo.

Se este pacto é indissolúvel, **significa que não existe direito de secessão (separatismo)**. Nenhum estado ou município pode decidir "sair" do Brasil. Os entes federativos possuem apenas **autonomia** (capacidade de decidir sobre os assuntos que a Constituição lhes atribuiu, como o gás canalizado para os Estados ou o transporte coletivo para os Municípios), mas não *soberania*. A República Federativa do Brasil é a única que detém a soberania.

Já a **Confederação** é diferente. A Confederação é a **união de Estados que preservam sua soberania**. O vínculo estabelecido na Confederação se dá a partir de um Tratado Internacional, e não da própria Constituição, como no caso da Federação.

Além disso, na Confederação, como os entes são soberanos, **eles podem entrar e sair do bloco quando desejarem**. É como se o tratado da Confederação fosse uma "Constituição acima das Constituições", regendo entes que, no fundo, continuam sendo países independentes.

Para fechar esse tópico, vamos concluir com dois exemplos práticos de ambas as modalidades:

- **Exemplo de Federação:** Além do Brasil, podemos citar os **Estados Unidos** como um exemplo de Federação. Os estados americanos (como Flórida ou Texas) possuem autonomia para criar suas próprias leis civis e penais (por isso alguns estados têm pena de morte e outros não), **mas nenhum deles tem soberania para abandonar a União**. Se a Califórnia tentasse se tornar um país independente hoje, seria um ato inconstitucional, pois o pacto federativo é indissolúvel.
- **Exemplo de Confederação:** União Europeia (UE). Embora seja um bloco muito avançado, a UE funciona na lógica de uma confederação moderna. Ela é regida por tratados internacionais e composta por países que mantêm sua soberania (França, Alemanha, Portugal, etc.). O maior exemplo de que o vínculo é dissolúvel foi o

Brexit: a saída do Reino Unido do bloco demonstrou que, em uma confederação, o ente soberano tem o direito de seguir seu caminho de forma independente.

Como o Brasil é, como vimos, uma Federação, vamos aprofundar mais um pouco e analisar mais detalhes deste modelo.

1.1.4. Características da Federação

Podemos citar **seis características essenciais** que garantem a existência da Federação e explicam como ela funciona na prática. Vamos analisar cada uma delas:

a) **Protegida por Cláusula Pétrea (Art. 60, §4º, I)**

A forma federativa de Estado é um núcleo imutável da nossa Constituição. Isso significa que não pode sequer ser objeto de deliberação uma proposta de emenda (PEC) que tente abolir a Federação, conforme estabelece o Art. 60, §4, I da CF/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...)

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

Assim, independentemente da vontade política momentânea, não se pode, por exemplo, transformar o Brasil em um Estado Unitário ou em uma Confederação por meio de reforma constitucional.

b) **Protegida pelo Decreto de Intervenção Federal (Art. 34, I)**

Como o pacto federativo é indissolúvel, a Constituição prevê uma "válvula de segurança" para quando um ente federativo tenta desafiar a união nacional: a intervenção.

Assim, se um Estado-membro tentar se separar ou se houver risco real à unidade do país, a União pode intervir, retirando temporariamente a autonomia daquela unidade para restaurar a ordem. A base legal é o Art. 34, I da CF/88:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, **exceto para:**

I - manter a integridade nacional;

Este, portanto, é o mecanismo prático que garante que o Brasil não se fragmente.

c) **Federalismo Assimétrico (Art. 3º, III)**

Com relação aos Estados brasileiros, a Constituição reconhece que existem **abismos econômicos e sociais entre as regiões**. Por isso, a CF/88 estabelece **metas programáticas** para que o Estado intervenha e reduza essas desigualdades, tratando as regiões de forma desigual justamente para buscar um equilíbrio real no futuro.

Veja o que estabelece o Art. 3º, III da CF/88:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

Isto é o que chamamos de *Federalismo Assimétrico*, ou seja, um modelo que trata de forma diferenciada os entes federativos para encarar as desigualdades que se apresentam (sejam elas econômicas, sociais, etc).

d) Federalismo por Segregação (Art. 22)

Esta característica explica a nossa origem histórica: enquanto a federação dos EUA, por exemplo, nasceu de um movimento de *fora para dentro* (colônias independentes que abriram mão da soberania para se unir), **o Brasil fez o caminho inverso**. Éramos um Estado Unitário centralizado no Império que foi se "fatiando" para distribuir autonomia às antigas províncias.

Como o poder fugiu do centro para as pontas, **chamamos de movimento centrífugo**. Isso explica por que no Brasil quase todas as leis importantes são nacionais (únicas), ao passo que nos EUA cada estado tem muito mais liberdade legislativa.

Para ficar mais fácil, vamos pegar a pena de morte como exemplo: nos EUA, como cada estado tem sua autonomia legislativa penal, ou seja, você pode cometer um crime em um estado que tem pena de morte e, ao cruzar a fronteira para o estado vizinho, a punição para o mesmo crime ser apenas prisão perpétua. Cada estado define suas próprias regras penais e civis.

Já no **Brasil**, as regras principais **são ditadas pela União** para valer em todo o território de uma vez só. Se a nossa Constituição Federal proíbe a pena de morte (salvo em caso de guerra declarada), **nenhum estado** (Bahia, São Paulo ou Acre, por exemplo) pode decidir o contrário. A regra é uniforme.

O Artigo 22, I a XXX da CF/88 lista as competências privativas da União para legislar, centralizando as grandes decisões legislativas, deixando para os Estados apenas temas suplementares ou específicos.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

- I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
- II - desapropriação;
- III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
- (...)

e) Federalismo de Equilíbrio (Art. 23)

A nossa Federação busca a **cooperação**, e não a disputa. Através das chamadas **competências comuns**, a Constituição determina que certos temas fundamentais, como saúde e proteção ambiental, devem ser responsabilidade de todos os entes ao mesmo tempo.

Não existe hierarquia aqui: a União não manda mais na saúde que o Estado; todos possuem o mesmo grau de responsabilidade e devem atuar em equilíbrio para garantir o bem comum.

Estas competências comuns estão disciplinadas no Art. 23, I a XII da CF/88:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
- II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
- III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
- (...)

f) Federalismo de 3º Grau (Art. 18)

Na maioria dos países, a federação tem apenas dois níveis (União e Estados). No Brasil, o Município foi elevado à categoria de ente federativo com autonomia política e capacidade de auto-organização. Isso cria uma estrutura de três níveis de interesse:

1. **União:** Cuida do que é de interesse **Nacional** (ex: transporte internacional ou entre estados).
2. **Estados:** Cuidam do que é de interesse **Regional** (ex: transporte entre municípios de um mesmo estado).
3. **Municípios:** Cuidam do que é de interesse **Local** (ex: transporte coletivo dentro da cidade).

Isto está ratificado pelo que estabelece o Art. 18 da CF/88:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Atenção ao Distrito Federal: Como o DF é um ente híbrido que não pode ser dividido em municípios (Art. 32), ele acaba acumulando as competências tanto do 2º grau (regional) quanto do 3º grau (local), **atuando nas duas frentes simultaneamente**.



Veja como foi cobrado!

CESPE - TJ-AL - Analista Judiciário - Área Judiciária

Segundo a doutrina, o federalismo nacional é simétrico, dada a homogeneidade dos entes federativos.

- C) Certo
E) Errado

Comentário: O federalismo brasileiro é **assimétrico**, pois a Constituição reconhece que as regiões do país são **desiguais**. O maior exemplo disso é o Artigo 3º, inciso III, que define como objetivo da República a redução das desigualdades regionais. Se o sistema fosse simétrico, todos os entes seriam tratados como idênticos e não haveria necessidade de políticas para equilibrar essas diferenças. **Gabarito:** Errado.

CESPE - MP - Analista de Infraestrutura - Conhecimentos Básicos - Todos os Cargos

A Federação brasileira - formada, de acordo com o disposto na CF, pela união indissolúvel da união, dos estados-membros, do Distrito Federal e dos município - é um federalismo do tipo assimétrico, em razão da falta de homogeneidade entre os entes federativos.

- C) Certo
E) Errado

Comentário: Embora o federalismo brasileiro seja realmente assimétrico, o erro reside na composição do pacto indissolúvel mencionada na alternativa. De acordo com o Artigo 1º da Constituição Federal, a união indissolúvel é formada pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. A União (com "U" maiúsculo) é um ente federativo autônomo que representa o governo federal, **mas ela não faz parte da lista de entes que "se unem" para formar a federação no texto desse artigo específico**; ela é, na verdade, o resultado dessa união ou a entidade que os congrega. **Gabarito:** Errado.

CESPE - DPE-RO - Defensor Público

O federalismo brasileiro classifica-se, quanto à origem, como federalismo por agregação.

- C) Certo
E) Errado

Comentário: O federalismo brasileiro é classificado como **federalismo por segregação** (ou desagregação). O Brasil era um Estado Unitário que se "fatiou" para dar autonomia às províncias. Esse movimento é chamado de centrífugo (do centro para fora), pois **o poder central se descentralizou** para formar os entes federativos. Portanto, a origem da nossa federação é a divisão de um todo, e não a união de partes antes soberanas. **Gabarito:** Errado.

CESPE - TCE-ES - Auditor de Controle Externo - Auditoria Governamental

Define-se federalismo de equilíbrio como a repartição equilibrada de competências entre os entes que compõem a Federação.

- C) Certo
E) Errado

Comentário: O federalismo de equilíbrio consiste na repartição proporcional de competências e recursos entre os entes federativos. O objetivo é evitar a concentração de poder na União e garantir que Estados e Municípios tenham autonomia real, promovendo uma convivência harmoniosa e cooperativa no pacto federativo. **Gabarito:** Certo.

1.2. Forma de Governo

Dando sequência à nossa estrutura organizacional, vamos abordar a **Forma de Governo**. Enquanto a *Forma de Estado* foca no território, a *Forma de Governo* foca **na relação entre governantes e governados**.

Dessa relação, surgem dois modelos clássicos: a **República** e a **Monarquia**. Para fins de prova, é importante termos em mente a diferença entre cada um destes modelos. Vejamos:



Portanto, como podemos ver na imagem, há **três fundamentais diferenças** entre estes modelos.

a. Acesso ao Poder

- Na **República**, o acesso ao poder acontece pela **Eletividade**. O governante não nasce dono do poder. Ele é escolhido, direta ou indiretamente, pela vontade popular. No Brasil, essa escolha é feita pelo voto direto a cada 4 anos.
- Já na **Monarquia**, o acesso ao poder dá-se pela **Hereditariedade**. O poder é um patrimônio familiar. A sucessão ocorre por linhagem sanguínea (de pai para filho ou para o parente mais próximo), sem a participação da vontade do povo na escolha do novo soberano.

2. Duração do Mandato

- Na **República**, a duração de mandato possui **Temporariedade**. Ninguém se eterniza no cargo. Existe um período de tempo pré-determinado para o exercício da função governamental. Isso evita a personificação do poder e garante a renovação política.
- Já na **Monarquia**, o que comanda é a **Vitaliciedade**. O cargo é vitalício. Uma vez coroado, o monarca permanece no trono até a sua morte ou até que decida abdicar (renunciar ao cargo). Não há trocas periódicas.

3. Dever de Prestar Contas

- Na **República**, o governante tem um dever de **Responsabilidade** por seus atos. O governante é um servidor do povo e deve prestar contas de seus atos. Se agir fora da lei, ele é juridicamente e politicamente responsável, podendo sofrer processos e, no caso de crimes de responsabilidade, o impeachment.
- Já na **Monarquia**, o que há é uma **Irresponsabilidade** no dever de prestar contas. Historicamente, o monarca não responde politicamente por seus atos. No modelo clássico, existe o dogma de que "o Rei não erra", o que o torna imune a processos de impeachment ou destituição por má gestão.

O Brasil adota a **República** como sua Forma de Governo. Como vimos anteriormente, isso implica que nossos governantes são *eleitos*, possuem *mandatos com prazo determinado* e devem *responder legalmente* por seus atos. No entanto, a forma como a República é protegida pela nossa Constituição possui detalhes técnicos que não raro costumam aparecer nas provas.

O primeiro detalhe importante é o seguinte:

- **1º) A República NÃO é cláusula pétrea expressa!**

Ao analisarmos o Art. 60, § 4º da Constituição, percebemos que a *Forma Federativa* de Estado está listada como algo que não pode ser abolido nem por Emenda Constitucional. Todavia, a Forma Republicana foi deixada de fora dessa lista:

Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I - a forma federativa de Estado;
- II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III - a separação dos Poderes;
- IV - os direitos e garantias individuais.

Assim, pela literalidade do texto, seria **possível** uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para tentar transformar o Brasil em uma Monarquia. Embora existam debates doutrinários sobre ela ser uma "cláusula pétrea implícita", para a sua prova, lembre-se: **ela não consta no rol expresso do Artigo 60.**

O segundo detalhe importante é:

- **2º) A República é um Princípio Constitucional Sensível!**

Se a República não está no artigo das cláusulas pétreas, onde ela é protegida? Ela está **no rol dos Princípios Constitucionais Sensíveis**. Eles recebem esse nome porque a sua violação fere a essência da nossa Constituição, autorizando uma medida extrema que já vimos anteriormente: a Intervenção Federal.

Assim, se um Estado-membro ou o Distrito Federal decidir, por exemplo, instituir uma monarquia local ou desrespeitar o sistema republicano, a União tem o dever de intervir para restaurar a ordem.

Esta proteção está prevista no Art. 34, VII, "a" da CF/88:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, **exceto** para:

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

Portanto, se a questão de prova disser que a União pode intervir em um Estado para manter a "forma republicana", a questão está **correta**.



Veja como foi cobrado!

CESPE - PC-ES - Inspetor de Polícia Civil

O Brasil adota a forma de governo, de acordo com o princípio republicano, em que o acesso aos cargos públicos em geral é franqueado àqueles que preenchem as condições de capacidade previstas na CF ou em normas infraconstitucionais obedientes ao texto constitucional

- C) Certo
- E) Errado

Comentário: Na República (forma de governo), o poder não é um privilégio de sangue, mas algo que pertence ao povo. Por isso, os cargos públicos devem ser acessíveis a qualquer cidadão que cumpra os requisitos legais, garantindo a igualdade de oportunidades. **Gabarito:** Certo.

1.3. Sistema de Governo

O terceiro elemento de organização é o **Sistema de Governo**. Enquanto a *Forma de Governo* foca na relação entre governantes e governados, o **Sistema de Governo** analisa a relação entre o **Poder Executivo e o Poder Legislativo**.

A grande diferença entre os dois sistemas reside em **como as funções de comando são distribuídas**. Assim, podemos dividir o Sistema de Governo em **Presidencialismo** e **Parlamentarismo**.

1.3.1. Presidencialismo:

No *Presidencialismo*, as funções de chefia estão concentradas em uma única pessoa: o **Presidente da República**. Ele acumula dois papéis fundamentais:

- **Chefe de Estado:** Representa o Brasil nas **relações internacionais**. Por exemplo, segundo a Constituição, cabe ao Presidente declarar guerra e celebrar a paz (Art. 84, XIX e XX).
- **Chefe de Governo:** É o responsável pela administração pública interna, pela "gestão do dia a dia". Por exemplo, a edição de Medidas Provisórias e a nomeação ou exoneração de Ministros de Estado.

1.3.2. Parlamentarismo:

No *Parlamentarismo*, o Poder Executivo é **dual**, ou seja, as funções são divididas entre duas pessoas distintas:

- **Chefe de Estado:** Pode ser um *Rei* (Monarquia Parlamentarista) ou um *Presidente* (República Parlamentarista). **Ele reina** ou preside, cuida das relações internacionais e da simbologia do Estado, **mas não governa**.
- **Chefe de Governo:** Esta função pertence ao **Primeiro-Ministro**. É ele quem efetivamente administra o país e cuida da gestão pública.

Exemplo prático: na Inglaterra, o **Rei** representa o **Estado**, mas é o **Primeiro-Ministro** quem toma as **decisões administrativas e governa**.

Em suma, ilustrativamente:



Veja como foi cobrado!

CESPE / CEBRASPE - DPF - Escrivão de Polícia Federal - 2025

Julgue os itens a seguir, a respeito de direitos e garantias fundamentais e forma e sistema de governo

A forma de governo diz respeito à relação entre os Poderes Executivo e Legislativo, ao passo que o sistema de governo Refere-se à origem e À titularidade do poder político.

- C) Certo
- E) Errado

Comentário: A questão inverteu os conceitos fundamentais. O *Sistema de Governo* é o que define a relação entre o Legislativo e o Executivo (ex: Presidencialismo ou Parlamentarismo). Já a *Forma de Governo* refere-se a como o poder é instituído e a relação entre governantes e governados (ex: República ou Monarquia). **Gabarito:** Errado.

IGEDUC - Câmara de Olinda - Técnico - Área Administrativa - 2024

Julgue os itens subsequentes.

A Constituição Federal preconiza que o Brasil adota o sistema de governo parlamentarista, em que o Presidente da República exerce tanto a função de Chefe de Estado quanto de Chefe de Governo, liderando o Executivo e o Legislativo.

- C) Certo
- E) Errado

Comentário: A Constituição Federal de 1988 estabelece que o Brasil adota o sistema de governo **presidencialista**, e não o parlamentarista. Além disso, embora no presidencialismo o Presidente da República realmente acumule as funções de Chefe de Estado (representação internacional) e Chefe de Governo (administração interna), ele **lidera apenas o Poder Executivo**. Devido ao princípio da separação dos poderes, o Presidente não lidera o Poder Legislativo, que possui independência para exercer suas funções de legislar e fiscalizar, mantendo-se assim o equilíbrio democrático. **Gabarito:** Errado.

1.4. Regime de Governo

Seguindo na estrutura de organização do Estado, vamos falar sobre o **Regime de Governo**, que foca no nível de participação popular nas decisões do Estado.

Desta análise, surgem dois modelos opostos: a **Tiranía** e a **Democracia**:

- **Tiranía**: Não existe participação popular. O governante (titular do poder) toma todas as decisões do Estado de forma unilateral, sem necessidade de consentimento ou consulta à população
- **Democracia**: Existe participação popular. Na democracia, o poder emana do povo.

Vamos analisar o que estabelece o Art. 1º, parágrafo único da CF/88:

Art. 1º, Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

A partir da leitura deste dispositivo legal, considera-se que, no Brasil, existe uma **Democracia Semidireta** (também chamada *Participativa*). Esta classificação em *Semidireta* é assim chamada por misturar as **duas formas abaixo**:

- **Forma Indireta** (Representativa): é o exercício do poder **através de nossos representantes eleitos** (Deputados, Senadores, etc.) que tomam decisões e aprovam leis em nosso nome.

- **Forma Direta**: É quando o **próprio povo toma a decisão**, sem intermediários. Essa tomada de decisão pelo povo pode acontecer por meio de:

- **Plebiscito**: Consulta **prévia** ao povo sobre um ato legislativo ou administrativo.
Exemplo prático: Em 1993, houve um plebiscito em que o povo brasileiro decidiu, nas urnas, se o Brasil deveria ser uma Monarquia ou República, e se o sistema deveria ser Parlamentarismo ou Presidencialismo. A decisão do povo (República Presidencialista) definiu o que os parlamentares deveriam manter na estrutura do Estado.
- **Referendo**: Consulta **posterior** ao povo para ratificar ou rejeitar um ato já feito.
Exemplo prático: Em 2005, houve o Referendo do Desarmamento. O Congresso aprovou o Estatuto do Desarmamento, mas o artigo que proibia a comercialização de armas e munições em todo o território nacional precisava da aprovação do povo. A população votou "*Não*", e aquele trecho específico da lei foi rejeitado.
- **Iniciativa Popular**: Quando o povo dá início a um **projeto de lei**.
Exemplo prático: A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010) nasceu de uma mobilização popular que reuniu mais de 1,6 milhão de assinaturas para impedir que políticos condenados por órgãos colegiados pudessem se candidatar.



Importante!

Para concluir tudo que tratamos até aqui, é importantíssimo que você tenha em mente como o Brasil se estrutura em cada um destes tópicos.

Classificação do Brasil quanto às Formas, Sistema e Regime:

- a. **Forma de Estado**: *Federação*.
- b. **Forma de Governo**: *República*.
- c. **Sistema de Governo**: *Presidencialismo*.

1.5. Sistema de Freios e Contrapesos

Para fechar esta aula, vamos abordar um conteúdo muito simples que descreve como os Poderes da União (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem atuar e se relacionar entre si.

O **Sistema de Freios e Contrapesos** é uma regra que permite que um Poder "*freie*" o outro se houver abuso. É um mecanismo de equilíbrio para garantir que ninguém mande sozinho.

O fundamento principal está no Artigo 2º da CF/88:

Art. 2º São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Podemos perceber que, em que pese cada um dos Poderes seja independente, eles devem ser *harmônicos* entre si. A palavra-chave aqui, portanto, é "**harmônicos**". A palavra harmonia significa que eles **devem trabalhar juntos**, mas a própria Constituição dá exemplos de como um pode interferir no outro para manter o equilíbrio. Vejamos alguns:

- *O Legislativo quer criar uma lei ruim?* O **Presidente (Executivo)** usa o Veto para parar o processo (Art. 66, §1º).
- *O Presidente gastou dinheiro errado ou cometeu crime?* O **Congresso (Legislativo)** faz o Impeachment ou fiscaliza as contas (Art. 52, I).
- *O Congresso ou o Presidente desrespeitaram a Constituição?* O **STF (Judiciário)** anula o ato deles por ser inconstitucional (Art. 102).

Dessa forma, estabelece-se um sistema de freios e contrapesos entre os Poderes, para que possam funcionar em plena harmonia. Os **Freios** são as ferramentas que um poder usa para parar o outro (ex: Veto). Já os **Contrapesos** são as formas de equilibrar as decisões (ex: O Senado aprova quem será juiz do STF).



Veja como foi cobrado!

CESPE / CEBRASPE - Prefeitura de Andradina - Procurador Jurídico - 2025

Julgue os seguintes itens, acerca de aspectos diversos do direito constitucional.

O poder de veto atribuído ao Chefe do Poder Executivo representa importante mecanismo para o adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos, em observância ao princípio da separação dos poderes.

- C) Certo
- E) Errado

Comentário: Conforme estabelece o artigo 2º da Constituição Federal, os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, e essa harmonia é garantida justamente pela capacidade de um poder fiscalizar e limitar o outro. No caso do veto, o Presidente da República pode barrar um projeto de lei, total ou parcialmente, caso o considere inconstitucional ou contrário ao interesse público, impedindo que uma norma inadequada entre no ordenamento jurídico e assegurando o equilíbrio necessário para evitar a supremacia de um poder sobre o outro.

Gabarito: Certo.

Resumo

1. Forma de Estado

- **Conceito**
 - Modo como o poder político está distribuído no território.
- **Estado Unitário:**
 - Poder centralizado (Ex: Brasil Império).
- **Estado Composto (Federação):**
 - Poder repartido entre entes autônomos (União, Estados, DF e Municípios).
- **Características da Federação Brasileira**
 - Pacto Indissolúvel: Proíbe o direito de secessão (separatismo).
 - Cláusula Pétrea: A forma federativa não pode ser abolida.
 - Autonomia: Entes possuem capacidade de decisão própria, mas não têm soberania (só a República Federativa do Brasil é soberana).
 - Federalismo de 3º Grau: Inclui os Municípios como entes federativos.
- **Atenção:** Municípios não possuem Poder Judiciário próprio.

2. Forma de Governo

- **Conceito**
 - Foca na relação entre governantes e governados.
- **República (Brasil):**
 - Eletividade: Governantes escolhidos pelo povo.
 - Temporariedade: Mandatos com prazo determinado.
 - Responsabilidade: Dever de prestar contas (sujeitos a Impeachment).
- **Monarquia:**
 - Hereditariedade: Poder passa por linhagem sanguínea.
 - Vitaliciedade: Cargo exercido até a morte ou abdicação.
 - Irresponsabilidade: O monarca não responde politicamente por seus atos.

3. Sistema de Governo

- **Conceito**
 - Modo como o Poder Executivo e o Poder Legislativo se relacionam.
- **Presidencialismo (Brasil):**
 - Chefia Monocrática: O Presidente acumula as funções de Chefe de Estado (representação externa) e Chefe de Governo (gestão interna).
- **Parlamentarismo:**
 - Chefia Dual: Dividida entre Chefe de Estado (Rei ou Presidente) e Chefe de Governo (Primeiro-Ministro).

4. Regime de Governo

- **Conceito**
 - Nível de participação popular nas decisões do Estado. No Brasil, o regime é a Democracia Semidireta (ou Participativa).

- **Formas de Participação (Art. 1º, parágrafo único)**

- Indireta: Através de representantes eleitos.
- Direta: O povo decide sem intermediários via:
 - Plebiscito: Consulta prévia (antes da lei).
 - Referendo: Consulta posterior (para ratificar ou rejeitar lei pronta).
 - Iniciativa Popular: Povo propõe projeto de lei (Ex: Ficha Limpa).

5. Separação de Poderes e Freios e Contrapesos

- Conceito
 - Divisão das funções do Estado para evitar a tirania (Art. 2º da CF).
- **Funções Típicas:**
 - Executivo (Administrar), Legislativo (Legislar/Fiscalizar), Judiciário (Julgar).
- **Funções Atípicas:**
 - Um poder exerce a função principal do outro de forma excepcional (Ex: Executivo legislando via Medida Provisória).
- **Sistema de Freios e Contrapesos (Checks and Balances)**
 - Mecanismo de controle mútuo para garantir a harmonia entre os poderes.
- **Exemplos:**
 - O Presidente veta leis do Legislativo; o Legislativo julga o crime de responsabilidade do Presidente; o Judiciário anula atos ilegais do Executivo/Legislativo.

Resumo das Classificações do Brasil:

- **Forma de Estado:**
 - Federação
- **Forma de Governo:**
 - República
- **Sistema de Governo:**
 - Presidencialismo
- **Regime de Governo:**
 - Democracia Participativa

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec (Direito)

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
